

Com base na análise exaustiva de toda a documentação disponibilizada referente ao processo **23142/22.7T8LSB**, apresentam-se, detalhadamente, as informações relativas aos intervenientes processuais, aos acordos de dívida celebrados e ao histórico processual relevante.

1. Partes Envolvidas e Representação Legal

- **Exequente/Recorrente:** Centenário Unipessoal, Lda. Representada pelo Dr. **Cléber Santos Peligaro**, cuja legitimidade adveio da certidão permanente (código de acesso 1360-0763-7020).
- **Executado Principal/Recorrido:** Nuno Miguel Silva Duarte.
- **Terceira Outorgante:** Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. (LEA). Representada pelos Dr. **Renato Gil de Azevedo Duarte** e Dr. **Filipe José Rodrigues Delgado** (código de acesso 8282-6730-7274).
- **Fiador:** Filipe José Rodrigues Delgado, com domicílio na Rua Cecílio de Sousa, nº 20, Lisboa.

2. Especificidades dos Acordos de Transmissão de Dívida

Constam dos autos dois instrumentos contratuais com idêntica designação, porém com valores e condições de pagamento divergentes: **Acordo de 09/12/2021 (Instrumento Autenticado)**

- **Montante da Dívida:** €31.855,00.
- **Génese da Dívida:** Faturas emitidas por serviços de limpeza prestados ao Executado (€20.761,00) entre agosto e dezembro de 2019, e à LEA (€11.094,00) entre janeiro e março de 2020.
- **Plano de Pagamento:** 32 prestações mensais no valor de €995,47, com o primeiro vencimento a 30/12/2021.
- **Autenticação:** Procedida pelo advogado **Varela de Matos** (Cédula Profissional 9878L) e registada eletronicamente sob o nº 9878L/2471.

Acordo de 19/07/2023 (Novo Instrumento Contratual)

- **Valor Reduzido:** As partes convencionaram a redução do montante em dívida para **€29.500,00**.
- **Transmissão da Posição Devedora:** A Centenário aceitou expressamente a transmissão da dívida do Sr. Nuno Duarte para a LEA, que assumiu a obrigação exclusiva de satisfação do débito.
- **Plano de Pagamento:** 12 prestações mensais de **€2.458,00**, com o primeiro vencimento a 30/08/2023.
- **Formalidades:** Este documento não inclui a assinatura do Sr. Nuno Miguel Silva Duarte no campo reservado ao 2º Outorgante.

3. Incidente de Nulidade de Citação e Irregularidades Processuais

O desenrolar do processo evidenciou falhas na comunicação oficial com o Executado:

- **Citação em Terceiros:** Em 04/07/2023, a citação do Sr. Nuno Duarte foi entregue ao Sr. **Filipe José Rodrigues Delgado**, que subscreveu a certidão declarando possuir condições para a receção e transmissão.
- **Lapsos da Agente de Execução (A.E.):** A Agente de Execução reconheceu que, por erro, omitiu a anexação do documento referente à decisão de recurso aquando da citação.
- **Remessa Indevida para o Tribunal da Relação:** Em 26/06/2025, os autos foram remetidos à Relação "por lapso", antes que o incidente de nulidade de citação (suscitado em 06/02/2024) tivesse sido objeto de decisão.
- **Decisão Proferida a 13/10/2025:** A Juíza Dra. **Maria Helena Silva** considerou prejudicada a apreciação do incidente, justificando que, após contacto com o Executado, toda a documentação em falta lhe foi ulteriormente remetida.

4. Cronologia Processual Recente (2025)

- **26/06/2025:** O Oficial de Justiça **Carlos Coelho** solicita a devolução urgente dos autos à Relação, face ao lapso na não apreciação da nulidade.
- **30/06/2025:** Despacho da Juíza a questionar se os executados foram citados em conformidade com a ordem exarada a 21/04/2023.
- **01/07/2025:** O Tribunal da Relação efetua o registo da cobrança dos autos (Refª 23379231).
- **02/07/2025:** O Tribunal da Relação procede à devolução do processo à origem para "baixa definitiva".
- **20/10/2025:** Notificação final às partes (Executado, LEA e Fiador) sobre a subida definitiva do recurso para a 2ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa.

- 1.
- 2.